

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

일련번호 제21-복무-03호
제 목 직장이탈금지 위반 등
소관부서 ◆◆본부 ◆◆지역본부 ●●부
조치부서 인사조직처
내 용

1. 사건 개요

◆◆지역본부 대리 AAA(4급)은 '21년 ◆◆지역본부 3월 당직명령에서 대체근무가 총4회 [2021.3.5.(금)~3.8.(월)] 로 대체근무를 포함한 당직근무가 주2회를 초과한 사실이 확인 되었으며, 2021.03.08.(월)의 숙직근무에 투입되지 않고 무단결근하여 직장이탈을 한 사실과 이로 인한 사옥보안 공백이 발생한 점이 확인 되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 법령

1) 법령 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) ‘공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴 의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패 행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

나. 사 규

1) 공사 「**인사규정**」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 및 제39조(직장이탈금지) ‘공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.’라고 규정하고 있다. 따라서 공사 직원은 정당한 사유 없이 직무를 수행하는 근무지를 이탈하지 않아야 한다.

2) 공사 「**취업규칙**」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’ 및 제38조(당직) ‘업무상 필요한 때에는 직원은 당직근무를 한다’라고 규정하고 있다. 따라서 공사 직원은 당직명령에 의거 근무를 수행하여야 한다.

3) 공사 「**당직 및 비상근무 규정**」 제6조(당직명령 및 변경) ‘불가피한 사유로 당직 변경 필요시 우선적으로 해당팀에서 대체근무자를 선정하여야 한다. 이 경우 당직업무 주관부서장은 대체근무를 포함하여 특정인에게 당직근무가 주2회를 초과하지 않도록 하여야 한다’ 및 제15조(준수사항) ‘당직근무자는 근무상의 공무가 아닌 사유로 근무지를 이탈할 수 없다’라고 규정하고 있다. 따라서 공사 직원은 당직 및 비상근무규정에 따른 당직명령에 의거 근무를 수행하여야 한다.

4) 공사 「**보안업무 규정**」 제74조(사옥보안)는 ‘당직자는 사내를 순찰하여 제1항의 일일보안점검표에 의거 이상 유무를 확인하고, (단, 당직자가 전자식 순찰시스템을 사용하여 순찰시에는 일일보안점검표 기재를 생략할 수 있다) 그 결과를 당직업무

주관부서장에게 보고하고 보안상 중요한 문제가 발생하였을 때에는 지체 없이 본사는 공사 보안담당관, 사업소는 사업소 보안담당관에게 보고하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 따라서 당직근무자는 사내를 순찰하여 보안상 중요한 문제 발생 유무를 보고하여야 한다.

3. 위반행위

◆◆지역본부 ○○부 대리 AAA(4급)(남, 만41세)은 2011.04.01. 법령에 의한 특채 6급으로 ○○○○○공사에 입사하여 2019.06.24.일자로 ◆◆지역본부 ○○부에 전보하여 현재까지 근무하고 있는 자로서,

가. 직장이탈금지 위반 등

◆◆지역본부 2021년 3월 당직명령에 따라 2021.03.08.(월) 대체근무(숙직)에 있어서 [표 1]과 같이 무단결근으로 당직근무를 수행하는 근무지를 이탈하여 직장 이탈금지를 위반하였으며, 무단결근으로 인해 사옥보안을 위한 순찰이 이루어지지 않아 사옥보안 규정을 위반하였다.

【표 1】 관련자의 대체근무 및 무단결근 현황

3월 당직		당 직 책 임 자(수명사항)				당 직 책 임 자(변경사항)		승인(일)
일자(요일)		구 분	부 서	직 위	성 명	근 무 자	근태처리	
5	금	숙직	○○○부	차장	BBB	AAA	대근	3.3
6	토	숙직	○○○부	과장	CCC	AAA	대근	3.2
7	일	숙직	○○○부	과장	DDD	AAA	대근	3.9 (추인)
8	월	숙직	○○○부	직원	EEE	AAA	무단결근	2.24

* 자료 : ◆◆지역본부 3월 당직 명령표

나. 당직 및 비상근무 규정 위반

사업소의 당직업무 주관부서의 당직업무 담당자로서 당직근무에서 대근 및 변경의 사전 승인 과정에서 대체근무를 포함하여 주¹⁾2회를 초과하지 않도록 하여야 하나 2021.03.05.(금)~03.08.(월)까지 규정횟수 이상으로 대체근무(주3회, 연속4회)를 하였기에 당직명령 담당자로서 당직변경 승인을 준수하지 않아 **당직 및 비상근무 규정을 위반**하였다.

관련자 의견 및 검토결과

1) 위반행위 '가' 항에 대하여 건강상태가 정상이 아닌 상태로 2021.03.05.(금)~03.08.(월)까지 무리한 당직 대근으로 03.08일 숙직 당일 오전 고열(37.7도 3회 시행 평균 37.5도 나타나서 03.08일 12시까지 근무 후 보건소를 찾아가 항생제 주사 및 진통제, 항생제, 수면제를 처방 받아 귀가)로 진통제 및 항생제와 평소 불면증이 있던 터라 수면제까지 무리하게 먹고 취침에 들어갔으나 약물남용과 고열로 인하여 휴대폰 무음의 빛을 감지하지 못하고, 회사에 복귀하지 못하여 당직근무를 무단 결근 하였다고 진술하고 있다. 또한, 인후염으로 고열 증상이 지속되어 보건소 진료 및 평소 지병인 대뇌동맥류²⁾를 앓고 있어 만성 편두통과 불면증이 심하게 있음을 언급 하며 무단결근 당일 오후 12시경 처방받은 약을 복용하고 취침하였으며, 눈을 떴을 즈음에는 주변이 어두웠고 그 이후에도 약에 취해 당시 상황에 대한 기억이 나지 않는다고 진술하고 있다.

감사과정 및 경위서에서 무단결근의 근무지 이탈행위에 대하여 '죄송합니다.

1) ISO(국제표준화기구)8601(KS X ISO 8601) 공적 표준에 월요일은 한 주가 시작하는 기준이 되는 날이다.

2) 뇌동맥류 : 뇌혈관의 내측을 이루는 벽과 중막이 손상되고 결손되면서 혈관 벽이 부풀어 올라 새로운 혈관 내 공간을 형성하는 질환

다시는 이런 일이 발생되지 않도록 하겠습니다.’라고 진술하며 반성하고 있다.

그러나, 직원은 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하므로 평소 건강상의 문제가 있는 상태에서 무리한 대체근무 당직을 함으로써 당일 건강문제가 발생하였음에도 당직변경, 대체근무 투입, 보고 등 성실히 직무를 수행키 위한 별도의 조치 및 행위 없이 복용약에 취해 다음날 정상근무 출근 전까지 취침하였으며, 정당한 사유 없이 당직근무종료 시간까지 출근하지 않아 무단결근을 하였기에 당직근무지를 이탈하는 **직장이탈금지 의무**를 위반하였다.

또한, 2021.03.08.(월) 당직 무단결근으로 인한 순찰 미실시로 인하여 사옥 보안에 있어 **보안업무 규정**을 위반하였다.

2) 위반행위 **‘나’ 항**에 대하여 해당 규정에 대하여 대체근무를 포함하여 주2회 초과하지 않도록 당직명령 및 변경에 대한 규정을 정확하게 인지하지 못했으며 급하게 대체근무를 서야하는 상황이라 대체근무를 초과하였다고 진술하고 있다.

그러나, 사업소의 당직근무담당자로서 관련 규정을 인지하고 준수토록 승인 및 관리 하여야 하는 담당자가 불가피한 급박한 사유로 당직 변경 필요가 없음에도 본인의 요청에 의하여 연속 4회를 근무(주3회 근무, 주1회 무단결근)하여 주2회를 초과하여 근무 및 당직변경 하였기에 **당직 및 비상근무 규정**을 위반하였다.

징계요구 양정

공공기관 공직자의 사규위반 행위는 개인의 일탈행위로 그치는 것이 아니라 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

공사 직원으로서 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 「취업규칙」의 복무사항으로 업무상 필요한 때에는 직원은 당직근무를 하며 「당직 및 비상근무규정」이 정하는 바에 따라 당직근무를 수행해야 한다.

특히, 직원은 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며, 「직장이탈금지의무」는 공사 직원이 하여서는 아니 되는 금지의무 중 하나로 정당한 이유 없이 당직업무를 수행하는 근무지인 당직실을 이탈하지 않아야 한다.

대리 AAA은 잘못을 뉘우치고 있다고 하나 사업소 당직업무 담당자로서, ① 정당한 이유 없이 무단결근으로 근무지를 이탈한 점, ② 공사의 비상사태 등에 대한 최적의 대응체제가 이루어져야 하는 당직근무가 이행되지 않은 점, ③ 이 사건이 외부에 알려지면 공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ④ 유사사례의 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서 그 책임을 묻는 것이 바람직해 보이는 점 등을 참작하여 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

대리 AAA의 행위는 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 「인사규정」 제36조(직장이탈금지), 「당직 및 비상근무 규정」 제6조(당직 명령 및 변경), 제11조(당직근무자 일반업무) 및 제15조(준수사항), 「보안업무 규정」 제74조(사옥보안)를 위반한 것에 해당한다.

‘직무’에는 법령 및 제·규정에서 정하고 있는 의무나 업무분장상의 소관업무 등도 포함하므로 개인의 건강문제로 직장이탈금지 위반을 하였고, 사옥 보안을 위한 순찰을 하지 않아 보안규정을 위반 하였기에,

위와 같은 행위는 「인사규정」 제48조(징계) 제1호‘법령, 정관 및 사규를 위반 하였을 때’, 제2호‘직무상 의무에 위반하거나 직무를 태만히 할 때’에 해당하는 징계 사유로서,

사장은(인사조직처장) 공사 직원으로서 직장이탈금지 등을 위반한 대리 AAA에 대하여 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(견책)